

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6323/2534

นาย สุชาติ วงศ์ชัย ศรี
นาง สม ทรง เอี่ยมธนะมาศหรือภูว
พัฒน์

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1377, มาตรา 1382

โจทก์ขอออกโฉนดที่ดินของตน ได้ชี้แนวเขตที่ดินด้านที่ติดต่อกับที่ดินของจำเลยตามหลักเขตที่จำเลยนำชี้ไว้เดิม จำเลยลงลายมือชื่อรับรองแนวเขตที่ดินของโจทก์ว่าถูกต้อง เชื่อได้ว่าจำเลยยอมรับมาแต่แรกกว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ ดังนั้นแม้จะฟังตามที่จำเลยนำสืบว่า จำเลยครอบครองที่ดินพิพาทมาก่อน ก็ถือว่าจำเลยสละเจตนาครอบครองแล้ว การครอบครองที่มีมาก่อนย่อมสิ้นสุดลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1377 การครอบครองของจำเลยซึ่งเริ่มใหม่หลังจากวันที่จำเลยรับรองแนวเขตที่ดินของโจทก์ถึงวันฟ้องยังไม่ครบ 10 ปี จำเลยย่อมไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 3938 อยู่ติดที่ดินของจำเลย จำเลยปลูกบ้านล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์โจทก์แจ้งให้จำเลยไปจดทะเบียนการจำยอมและชำระค่าใช้ที่ดิน จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยไปจดทะเบียนการจำยอมในที่ดินพิพาท และชำระค่าใช้ที่ดินเดือนละ 3,000 บาท

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า มารดาจำเลยสร้างบ้านขึ้นมา โจทก์ทราบและยินยอมให้สร้างได้ จำเลยและมารดาจำเลยได้ครอบครองอาศัยอยู่ในบ้านเป็นเวลานานเกินกว่า 17 ปี โดยความสงบเปิดเผย เจตนาเป็นเจ้าของ โจทก์และมารดาโจทก์มิได้โต้แย้งคัดค้าน จำเลยไม่ได้ปลูกบ้านรुकล้ำที่ดินของโจทก์ โจทก์เป็นฝ่ายขออกโฉนดที่ดินรुकล้ำที่ดินของจำเลย จึงเป็นโฉนดที่ดินที่ไม่ชอบ ขอให้ยกฟ้อง กับพิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลย ให้เจ้าพนักงานที่ดินเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ 3938 เฉพาะส่วนที่ดินพิพาทใส่ชื่อจำเลยเป็นเจ้าของแทน

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า จำเลยขออกโฉนดที่ดินของจำเลยก่อนขณะรังวัดโจทก์จำเลยร่วมกันชี้แนวเขตที่ดิน เจ้าพนักงานได้ปักหลักเขตไว้ถูกต้อง ขณะนั้นบ้านของโจทก์และบ้านของจำเลยต่างสร้างเสร็จแล้วโดยใช้ฝาผนังร่วมกัน และบ้านของจำเลยล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ เมื่อโจทก์ขออกโฉนดที่ดินภายหลังโจทก์นำชี้แนวเขตที่ดินระหว่างโจทก์จำเลยตามหลักเขตเดิม จำเลยยอมรับว่าถูกต้องและลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง จำเลยไม่มีสิทธิขอให้แก้ไขโฉนดที่ดินของโจทก์ จำเลยและมารดาจำเลยไม่เคยครอบครองปรปักษ์ที่ดินพิพาท ประกอบกับโฉนดที่ดินของโจทก์ออกเมื่อ ปี 2527 จำเลยจะอ้างการได้มาแห่งกรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ไม่ได้ ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยไปจดทะเบียนการจำยอมในที่ดินที่ได้ปลูกสร้างโรงเรือนรुकล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ตามโฉนดเลขที่ 3938 ให้จำเลยใช้ค่าที่ดินแก่โจทก์เดือนละ 500บาท นับแต่เดือนกรกฎาคม 2527 เป็นต้นไปจนกว่าโรงเรือนส่วนที่รुकล้ำสลายไปทั้งหมดหรือเลิกใช้ที่ดินของโจทก์ ให้ยกฟ้องแย้ง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่าบ้านของจำเลยได้ปลูกกรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ ส่วนปัญหาว่าที่ดินพิพาทยังเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์หรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า จำเลยเป็นฝ่ายขอออกโฉนดที่ดินของตนเองก่อน เมื่อปี 2523 จำเลยนำชี้แนวเขตที่ดินเจ้าพนักงานรังวัดได้ปักหลักเขตที่ดินแบ่งแนวเขตที่ดินของโจทก์และจำเลย ในปี 2527 โจทก์ได้ขอออกโฉนดที่ดินของตน ได้ชี้แนวเขตที่ดินด้านที่ติดต่อกับที่ดินของจำเลยตามหลักเขตที่ดินที่จำเลยนำชี้ไว้เดิม จำเลยก็ลงลายมือชื่อรับรองแนวเขตที่ดินของโจทก์ว่าถูกต้อง เชื่อได้ว่าจำเลยได้ยอมรับมาตั้งแต่แรกว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ ดังนั้น แม้หากจะฟังตามที่จำเลยนำสืบว่า จำเลยครอบครองที่ดินพิพาทมาก่อน ก็ถือว่าจำเลยสละเจตนาครอบครองแล้วการครอบครองที่มีมาก่อนย่อมสิ้นสุดลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1377 การครอบครองของจำเลยซึ่งเริ่มใหม่หลังจากวันที่รับรองแนวเขตที่ดินของโจทก์ถึงวันฟ้องยังไม่ครบ 10 ปี จำเลยย่อมไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์

พิพากษายืน

(จเร อำนวยวัฒนา-พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-สถิตย์ เล็งไธสง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ